CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PARTECIPAZIONI

Ostellato Compositi S.r.l.

TRA

SIVIERI HOLDING S.r.l., con sede in Ferrara, via Cisterna del Follo n. 26, capitale sociale euro 320.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara, codice fiscale e partita IVA 04028603811, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Gregorio Sivieri, munito dei necessari poteri (di seguito il «Venditore»);

E

ZANDOBBIO INDUSTRIES S.p.A., con sede in Bergamo, via Camozzi n. 118, capitale sociale euro 6.400.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita IVA 03552101689, in persona dell'amministratore delegato Fulvia Recalcati, munita dei necessari poteri (di seguito l'«Acquirente»);

(il Venditore e l'Acquirente, congiuntamente, le «Parti» e ciascuno una «Parte»)

PREMESSO CHE

A) OSTELLATO COMPOSITI S.r.l., con sede in Codigoro (FE), via dell'Idrovora n. 7, capitale sociale euro 400.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara, codice fiscale e partita IVA 02719403848 (la «Società»), progetta e produce manufatti in materiale composito per l'industria della filtrazione e del trattamento delle acque;

B) il Venditore è titolare dell'intera partecipazione al capitale della Società, pari a nominali euro 400.000,00;

C) l'Acquirente ha svolto un'attività di due diligence sulla Società e intende acquistare l'intera partecipazione;

D) le Parti hanno convenuto che una porzione del corrispettivo sia determinata in funzione dei risultati della Società nell'esercizio successivo al trasferimento;

E) il trasferimento delle quote sarà perfezionato con atto ricevuto da notaio, in esecuzione del presente contratto;

F) le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (il «Contratto»).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto.

1.2 Ai fini del Contratto:

«**Periodo di Riferimento**» indica l'esercizio sociale della Società che si apre il 1° gennaio 2028 e si chiude il 31 dicembre 2028.

«**EBITDA**» indica la differenza fra il valore e i costi della produzione, quali risultanti dalle lettere A) e B) dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile nel bilancio d'esercizio approvato della Società, aumentata degli ammortamenti e delle svalutazioni di cui alla voce 10) e degli accantonamenti di cui alle voci 12) e 13).

«**EBITDA Rettificato**» indica l'EBITDA del Periodo di Riferimento rettificato come segue:

(a) escludendo i proventi e gli oneri di natura non ricorrente;

(b) escludendo gli oneri connessi all'integrazione della Società nel gruppo dell'Acquirente;

(c) neutralizzando gli effetti delle variazioni dei criteri di valutazione rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027;

(d) valorizzando i ricavi delle commesse eseguite in favore di società del gruppo dell'Acquirente ai prezzi praticati dalla Società a terzi indipendenti, in luogo dei corrispettivi effettivamente applicati.

«**Parametro**» indica l'EBITDA Rettificato. «**Importo Massimo**» ha il significato di cui all'articolo 4.2. «**Data di Esecuzione**» indica la data dell'atto di trasferimento delle quote.

Articolo 2

(Oggetto)

2.1 Il Venditore vende e l'Acquirente acquista l'intera partecipazione al capitale della Società, pari a nominali euro 400.000,00, libera da vincoli e da diritti di terzi.

2.2 Il trasferimento ha effetto dalla Data di Esecuzione.

Articolo 3

(Corrispettivo fisso)

3.1 Il corrispettivo fisso è pari a euro 14.500.000,00, da corrispondersi per intero alla Data di Esecuzione mediante bonifico bancario.

3.2 Il corrispettivo fisso non è soggetto ad aggiustamenti diversi da quelli previsti dall'articolo 4.

Articolo 4

(Corrispettivo variabile)

4.1 Il Venditore ha diritto a un corrispettivo ulteriore (il «Corrispettivo Variabile»), determinato in funzione del Parametro del Periodo di Riferimento come segue: (i) se il Parametro è inferiore a euro 3.700.000,00, il Corrispettivo Variabile non è dovuto; (ii) se il Parametro è pari o superiore a euro 4.100.000,00, il Corrispettivo Variabile è pari all'Importo Massimo; (iii) se il Parametro è compreso fra i due valori, il Corrispettivo Variabile è pari all'Importo Massimo moltiplicato per il rapporto fra la differenza tra il Parametro ed euro 3.700.000,00 e la differenza tra euro 4.100.000,00 ed euro 3.700.000,00.

4.2 L'Importo Massimo è pari a euro 2.000.000,00.

4.3 Il Venditore ha diritto di ottenere dall'Acquirente, su richiesta scritta, i dati contabili e i documenti sui quali è costruita la determinazione di cui all'articolo 4.4, entro quindici giorni dalla richiesta.

4.4 L'Acquirente trasmette al Venditore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio del Periodo di Riferimento, un prospetto recante la determinazione del Parametro e del Corrispettivo Variabile (l'«Earn-Out Statement»). Il Venditore può contestare l'Earn-Out Statement, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento, con comunicazione che indichi le voci contestate e le ragioni della contestazione. In mancanza di contestazione nel termine l'Earn-Out Statement si intende accettato.

4.5 In caso di contestazione le Parti si adoperano per raggiungere un accordo entro trenta giorni dalla contestazione. In difetto di accordo, la determinazione del Parametro è affidata a un esperto scelto congiuntamente dalle Parti fra le società di revisione e i revisori legali iscritti nel registro e, in mancanza di accordo sulla scelta entro quindici giorni, designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara su istanza della Parte più diligente. La determinazione dell'esperto è vincolante fra le Parti.

4.6 Il Corrispettivo Variabile è corrisposto entro trenta giorni dalla determinazione definitiva del Parametro, mediante bonifico bancario.

Articolo 5

(Gestione della Società nel Periodo di Riferimento)

5.1 Nel Periodo di Riferimento l'Acquirente fa in modo che la Società sia gestita secondo criteri di ordinaria diligenza imprenditoriale e nel rispetto della buona fede.

5.2 Nel Periodo di Riferimento l'Acquirente si astiene dal compiere, e fa in modo che la Società non compia, atti aventi il fine o l'effetto di ridurre il Parametro, e in particolare dal trasferire ad altre società del proprio gruppo attività, contratti o commesse della Società a condizioni diverse da quelle praticate a terzi indipendenti.

5.3 Resta inteso che l'Acquirente non assume alcun obbligo di massimizzare il Parametro e conserva ogni discrezionalità nelle scelte gestionali che non siano vietate dall'articolo 5.2.

Articolo 6

(Dichiarazioni e garanzie del Venditore)

6.1 Il Venditore dichiara e garantisce: la propria capacità e legittimazione; la piena titolarità della partecipazione e la sua libertà da vincoli; la regolare costituzione della Società e l'integrale versamento del capitale; la conformità dei bilanci degli esercizi 2025, 2026 e 2027 alle scritture contabili; l'assenza di passività non risultanti dai bilanci; la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; la titolarità dei diritti di proprietà industriale utilizzati; la validità dei contratti in corso; l'assenza di contenzioso non dichiarato; la conformità degli impianti alla normativa ambientale e di sicurezza.

6.2 Le dichiarazioni e garanzie sono rese alla data del Contratto e alla Data di Esecuzione.

Articolo 7

(Dichiarazioni e garanzie dell'Acquirente)

7.1 L'Acquirente dichiara e garantisce la propria capacità e legittimazione e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al pagamento del corrispettivo fisso.

Articolo 8

(Indennizzo)

8.1 Il Venditore indennizza l'Acquirente dei danni derivanti dalla non veridicità delle dichiarazioni e garanzie dell'articolo 6.

8.2 L'obbligo di indennizzo opera per le pretese di importo superiore a euro 75.000,00 e nel limite complessivo del 15% del corrispettivo fisso; si estingue ventiquattro mesi dopo la Data di Esecuzione, salvo che per le materie fiscale, contributiva e ambientale, per le quali opera fino alla scadenza dei termini di accertamento.

8.3 L'obbligo di indennizzo non incide sul diritto del Venditore al Corrispettivo Variabile, né l'Acquirente può compensare le pretese indennitarie con il Corrispettivo Variabile.

Articolo 9

(Riservatezza)

9.1 Le Parti si obbligano a non divulgare il contenuto del Contratto per cinque anni dalla Data di Esecuzione, salvi gli obblighi di legge.

Articolo 10

(Divieto di concorrenza)

10.1 Il Venditore si obbliga, per tre anni dalla Data di Esecuzione, a non svolgere in Italia attività concorrenti con quella della Società.

Articolo 11

(Comunicazioni)

11.1 Le comunicazioni previste dal Contratto si effettuano a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi indicati in calce e si intendono ricevute alla data della ricevuta di avvenuta consegna.

Articolo 12

(Spese)

12.1 Le spese notarili e le imposte connesse al trasferimento sono a carico dell'Acquirente.

Articolo 13

(Legge applicabile e foro)

13.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al Contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

14.1 Il Contratto può essere modificato soltanto per atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

14.2 Il Contratto costituisce l'intero accordo fra le Parti sulle materie che ne formano oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale.

14.3 L'eventuale inefficacia di una clausola non si estende alle altre.

Ferrara, 12 gennaio 2028

Indirizzi per le comunicazioni: Venditore — sivieriholding@legalmail.it · Acquirente — zandobbioindustries@legalmail.it

Sivieri Holding S.r.l.
Gregorio Sivieri

_____

Zandobbio Industries S.p.A.
Fulvia Recalcati

_____